

MOHD RIDZUAN BIN SALIHIN

lwn

SITI NURFATEHA BINTI HUSSIN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

10 Mac 2020 / 15 Rejab 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0115-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Maryam Jameelah binti Sidek Khalid daripada Tetuan Maryam Sumaiyah & Associates.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut Seksyen 68 (1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor Darul Ehsan yang diputuskan pada 23 September 2019 melalui Permohonan No: 10200-038-0144-2019 **disemak semula** dan **diketepikan** dengan alasan-alasan berikut :

- 1.1.1 Diputuskan tanpa mengambilkira hak bermalam bapa dengan anak tersebut;
 - 1.1.2 Terkhilaf apabila tidak mengambilkira permohonan untuk Pemohon bersama dan bermalam dengan anak tersebut; dan
 - 1.1.3 Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf memberi keputusan yang tidak munasabah (tidak sistematik) untuk dilaksanakan oleh Pemohon di dalam tindakan terutama anak tersebut apabila gagal mengambilkira faktor berikut :
 - i. Jarak rumah Pemohon dengan anak tersebut;
 - ii. Masa yang ditentukan tidak munasabah;
 - iii. Tenaga Pemohon dan anak tersebut; dan
 - iv. Lain-lain perkara yang melibatkan kos perjalanan.
- 1.2 Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

- 2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 5 Mei 2017 dan bercerai pada 23 Januari 2019. Pasangan ini mempunyai seorang cahayamata perempuan bernama Maryam Aleena Binti Mohd Ridzuan (No. Mykid: 180220-04-0460).
- 3) Pemohon telah memfailkan permohonan interim hadhanah pada 12 April 2019 melalui kes permohonan no. 10200-038-0144-2019 yang mana di antara perintah yang dipohon oleh Pemohon ialah;

“

- i. *Bahawa Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Anak Sementara ke atas anak yang bernama Maryam Aleena binti Mohd Ridzuan (No. Mykid: 180220-04-0460) hendaklah diberikan kepada Responden berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Bahawa Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) diberikan hak lawatan(bersama dan bermalam) dengan anak tersebut dua (2) kali sebulan iaitu pada setiap hari Sabtu dan Ahad pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan;*
- iii. *Bahawa Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) mengambil anak tersebut di perkarangan Masjid KLIA di Sepang, Selangor dan/atau Balai Polis KLIA pada Sabtu mulai jam 8.00 pagi serta dipulangkan semula kepada Responden pada hari Ahad sebelum atau pada jam 6.30 petang;*
- iv.”

4) Kes tersebut telah didengar secara inter parte dan pada 23 September 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan;

“

- i. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas anak yang bernama Maryam Aleena binti Mohd Ridzuan (No. Mykid: 180220-04-0460) (selepas ini disebut sebagai “ anak tersebut ” hendaklah diberikan kepada Responden (ibu kandung) berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) diberikan hak lawatan **tanpa bermalam** dengan anak tersebut pada hari Sabtu dan Ahad pada*

minggu kedua dan keempat mulai jam 10.00 pagi sehingga jam 5.00 petang.

iii. Mahkamah memerintahkan Pemohon melawat anak tersebut di kediaman Responden yang beralamat Blok B-1-06 Apartment Arowana 70300 Seremban Negeri Sembilan.

....”

5) Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini ialah;

5.1 Mahkamah Tinggi Syariah gagal mengambil kira aspek teknikal dari segi jarak perjalanan yang perlu ditempuhi oleh Pemohon daripada rumah Pemohon di Banting, Selangor ke rumah Responden di Seremban, Negeri Sembilan bagi perjalanan sehala sejauh 62 kilometer yang mana keseluruhan perjalanan pergi dan balik pada hari Sabtu dan Ahad pada kedua-dua minggu kedua dan keempat sejauh 496 kilometer seperti berikut –

Sabtu		Ahad		Jumlah
Banting ke Seremban	Seremban ke Banting	Banting ke Seremban	Seremban ke Banting	
62 km	62 km	62 km	62 km	248 km
Minggu kedua dan keempat = 248 km x 2 = 496 km				

5.2 Mahkamah Tinggi Syariah juga gagal mengambil kira aspek masa, tenaga dan kos yang perlu ditanggung oleh Pemohon sepanjang tempoh dan proses lawatan tanpa bermalam yang mana Pemohon akan lebih

menghabiskan masa di dalam perjalanan (Banting ke Seremban) berbanding menghabiskan masa berkualiti dengan Anak Tersebut.

- 5.3 Mahkamah Tinggi Syariah gagal mengambil kira tempoh penyelesaian kes induk Hadhanah yang masih di peringkat perbicaraan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
- 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

8) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

9) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

10) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati

alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Malah Pemohon tidak menyatakan perenggan mana di dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang ingin dirujuk dalam semakan ini.

11) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-038-0144-2019 dan kami membuat dapatan seperti berikut:

11.1 YA Hakim Bicara berpendapat hak bermalam dengan Pemohon masih belum sesuai diberikan kepada Pemohon memandangkan anak tersebut masih menyusui badan. Hak penyusuan eksklusif anak hanya akan berakhir selepas anak mencapai usia dua tahun. Oleh itu, pada masa kini Pemohon wajar membiasakan melawat dan bersama anak tanpa bermalam sehingga Mahkamah memutuskan kes induk.

11.2 Responden mengesahkan bahawa anak tersebut telah diberi minum susu formula terutamanya ketika siang hari semasa Responden keluar bekerja tetapi Responden menghujahkan bahawa anak tersebut masih terikat dengan keperluan menyusui badan sehingga berumur 2 tahun.

12) Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan, Pemohon juga telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara material adalah bercanggah dengan

undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3.
YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor